

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 90/2556

บริษัท ล็อกซเลีย์ จีเท็ค เทคโนโลยี

ผู้ฟ้องคดี

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ผู้ถูกฟ้อง

คดี

พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 มาตรา

พ.ร.บ. สลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 มาตรา

ป.พ.พ. มาตรา

คดีที่เอกชนยื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยกล่าวอ้างว่าผิดสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลาก ไม่ยอมจำหน่ายสลากและไม่ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มให้บริการ ขอให้บังคับผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาพร้อมให้ชำระค่าใช้จ่ายและชดใช้ค่าเสียหาย แต่หากไม่อาจบังคับได้ ขอให้เพิกถอนหรือให้เลิกสัญญาและให้ชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีให้การโดยสรุปว่า ไม่ได้ผิดสัญญา แต่การกระทำตามฟ้องโจทก์เป็นเพราะมีเหตุขัดข้องทั้งจากข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐในแต่ละช่วงเวลา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครอง มีภารกิจในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลและกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของผู้ถูกฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ และสัญญาพินาศมีสาระสำคัญเป็นการจ้างผู้ฟ้องคดีให้ออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบเกมสลาก เครื่องจำหน่ายสลากและระบบสนับสนุนต่างๆ โดยในสัญญามีข้อกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเวลาได้ ในกรณีที่รัฐบาลมีนโยบายล้มเลิกโครงการหรือมีความจำเป็นต้องล้มเลิกโครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว ผู้ถูกฟ้องคดีจะชดเชยการลงทุนบางส่วน

ให้แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยอย่างใดอีก
สัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากระหว่างที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาได้ด้วยเหตุ
เพียงว่ารัฐบาลมีนโยบายล้มเลิกโครงการ จึงเป็นสัญญาที่มีข้อสัญญาให้เอกสิทธิ์แก่
ฝ่ายปกครองอย่างมากและไม่อาจพบได้ในสัญญาทางแพ่งทั่วไป จึงเป็นสัญญาทาง
ปกครอง คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณา
พิพากษาของศาลปกครอง

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจ
หน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๙๐/๒๕๕๖

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔)

ศาลปกครองกลาง

ระหว่าง

ศาลแพ่ง

การยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลปกครองกลางโดยสำนักงานศาลปกครองส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็นกรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องคดีโต้แย้งอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็นและศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ บริษัทล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๗๗๔/๒๕๕๔ ความว่า เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีทำสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากเพื่อว่าจ้างผู้ฟ้องคดีให้ออกแบบจัดหาและติดตั้งระบบเกมสลาก เครื่องจำหน่ายสลากและระบบสนับสนุนต่างๆ ด้วยค่าใช้จ่ายและบุคลากรของผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะชำระค่าจ้างบริการเป็นรายเดือน โดยคิดจากปริมาณรายการจำหน่ายสลากทั้งหมดในแต่ละเดือน กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาเริ่มตั้งแต่วันลงนามในสัญญาและสิ้นสุดในวันที่ครบกำหนด ๕ ปี นับจากวันที่จำหน่ายสลากจริง ต่อมาผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับปฏิบัติผิดสัญญาโดยไม่ยอมจำหน่ายสลากและไม่ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มให้บริการ (Notice to Service) ขอให้บังคับผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาโดยให้เริ่มจำหน่ายสลากจริง ให้เยียวยาความเสียหายจากภาระค่าใช้จ่ายเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี ให้ชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการล่าช้าผิดสัญญา กับให้ชำระค่าใช้จ่ายหากมีการดำเนินการตามสัญญาโดยเริ่มจำหน่ายสลากจริง แต่หากไม่อาจบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาได้ ขอให้เพิกถอนหรือให้เลิกสัญญาและให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินลงทุน ค่าเสียหายอันเกิดจากค่าใช้จ่ายเพื่อคงความพร้อมในการปฏิบัติตามสัญญากับค่าเสียหายจากการ

ล้มเลิกโครงการ รวมค่าเสียหายกรณีเพิกถอนหรือให้เลิกสัญญาเป็นเงิน
๓,๑๖๗,๓๘๗,๗๖๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การโดยสรุปว่า ไม่ได้ปฏิบัติผิดสัญญา แต่มีเหตุขัดข้องทั้งจาก
ข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ว่า
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาครบถ้วนแล้วไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง ผู้ฟ้องคดีไม่มี
สิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่เป็นผู้รับ
ภาระการลงทุนเองทั้งหมดตามสัญญา อีกทั้งยังไม่อาจถือได้ว่าโครงการออกสลากกิน
แบ่งรัฐบาลด้วยเครื่องจำหน่ายสลากได้ถูกล้มเลิกแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่อาจกล่าวอ้าง
กรณีดังกล่าวมาเป็นมูลเหตุในการเรียกค่าเสียหายได้ คดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาล
ปกครอง ขอให้ยกฟ้อง

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า สัญญาจ้างบริการระบบเกม
สลากอันเป็นมูลพิพาทคดีนี้มีใช่เป็นการทำสัญญาที่มีวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเป็นการจัดทำ
บริการสาธารณะหรือเพื่อรองรับการจัดทำบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องคดีหรือจัดให้
มีสิ่งสาธารณูปโภค ไม่ใช่สัญญาทางปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวจึงอยู่
ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า หากพิจารณาข้อกำหนดในสัญญาจ้าง
บริการระบบเกมสลากระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีจะเห็นว่า สัญญาดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนเข้าร่วมดำเนินกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่ง
เป็นกิจการของรัฐ โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการให้บริการระบบเกมสลากได้หลาย
รูปแบบและต้องเป็นผู้ลงทุน ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และให้บริการระบบเกมสลาก
รูปแบบใดๆ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนด ส่วนเงื่อนไขในการออกสลากและการจ่ายรางวัล
จะกระทำในลักษณะใดนั้น เป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้พิจารณากำหนดต่อไปใน

ภายหลัง เมื่อสลากที่ออกเป็นสลากกินแบ่งที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นผู้ออก และผู้ถูกฟ้องคดีได้นำเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสลากไปจัดสรรตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ แล้ว ก็ถือว่าการทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้จัดทำบริการระบบเกมสลากที่เป็นข้อพิพาทในคดีนี้อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของผู้ถูกฟ้องคดีในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ กรณีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๒๓ วรรคหนึ่ง หรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ มาตรา ๓๖ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการออกสลากกินแบ่งโดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลแต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้เนื่องจากเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงและมีลักษณะเป็นการพนันอย่างหนึ่ง ดังนั้นรัฐจึงจำเป็นต้องเข้ามาควบคุมโดยเป็นผู้ประกอบการแต่ผู้เดียวเพื่อให้การดำเนินกิจการดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นธรรม และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างบรรลุผล ประกอบกับบทบัญญัติมาตรา ๒๒ (๒) มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๓๕ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องนำส่งรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรายได้แผ่นดินซึ่งรัฐจะนำเงินดังกล่าวไปใช้เป็นงบประมาณในการดำเนินกิจการต่างๆ อันเป็นภาระหน้าที่ของรัฐซึ่งรวมถึงการดำเนินกิจการทางปกครองหรือการจัดทำบริการสาธารณะด้วย ดังนั้นการดำเนินการเกี่ยวกับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครอง นอกจากนี้สัญญาว่าจ้างบริการระบบเกมสลากยังมีข้อกำหนดในสัญญาซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แสดงถึงเอกสิทธิ์ของรัฐและไม่อาจพบได้ในสัญญาทางแพ่งทั่วไป เช่น ข้อ ๑๒.๑ การบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเวลา ทั้งนี้เพื่อให้การใช้อำนาจทางปกครองหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของผู้ถูกฟ้องคดีบรรลุผล ดังนั้นสัญญา

จ้างบริการระบบเกมสลากจึงมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครอง ข้อพิพาทเกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลแพ่งพิจารณาแล้วเห็นว่า การพิจารณาว่าสัญญาใดเป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ต้องพิจารณาองค์ประกอบของสัญญาซึ่งได้แก่ คู่สัญญา และเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของสัญญาว่ามีลักษณะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะหรือมีข้อกำหนดที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากสัญญาทางแพ่งหรือไม่ คดีนี้แม้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหน่วยงานทางปกครอง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและประกอบกิจการโรงพิมพ์อันเป็นการประกอบกิจการเพื่อหารายได้เข้ารัฐ มิได้มีการใช้อำนาจทางปกครองในการดำเนินการขายสลากหรือการรับจ้างพิมพ์จากบุคคลภายนอก จึงเป็นการประกอบกิจการเพื่อการค้าขายหากำไรโดยแท้ อันมีลักษณะเช่นเดียวกับเอกชนในเชิงพาณิชย์ มิได้มีลักษณะเป็นการทำภารกิจในการให้บริการสาธารณะ ส่วนที่มาตรา ๒๒ (๒) มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องส่งรายได้ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรายได้แผ่นดิน ก็มีได้หมายความว่าจะทำให้กิจการค้าเชิงพาณิชย์กลายเป็นการจัดทำบริการสาธารณะไปได้ นอกจากนี้รายได้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินนั้น หากรัฐบาลมิได้นำรายได้ดังกล่าวไปจัดทำบริการสาธารณะ คงเก็บไว้ในคลังแผ่นดิน ก็ไม่อาจกล่าวได้ว่ากิจการของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการบริการสาธารณะได้เช่นกัน ส่วนที่อ้างว่ามาตรา ๓๖ บัญญัติให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีอำนาจหน้าที่ในการออกสลากกินแบ่งได้โดยได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลแต่ผู้เดียวเป็นการใช้อำนาจทางปกครองหรือดำเนินกิจการทางปกครองนั้น เมื่อข้อพิพาทคดีนี้เป็นเรื่องกับผู้ฟ้องคดีอ้างว่าผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหาย จึงมีประเด็นต้องวินิจฉัยเฉพาะเรื่องสัญญา มิใช่เรื่องการใช้อำนาจทางปกครอง อย่างไรก็ตาม การที่รัฐบาลมอบอำนาจให้ผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้เดียวเป็นผู้ออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ก็เป็น

เพียงการค้าขายในกิจการผูกขาด เพราะการดำเนินกิจการของผู้ผูกฟองคดีย่อมมีลักษณะของการใช้อำนาจทางปกครอง เมื่อวัตถุประสงค์ของผู้ผูกฟองคดีเป็นการประกอบกิจการค้าขายเช่นเดียวกับเอกชนเพื่อหาเงินเข้ารัฐ วัตถุประสงค์ในการทำสัญญาว่าจ้างผู้ผูกคดีเพื่อจัดทำระบบบริการสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงไม่ใช่การว่าจ้างเพื่อการจัดทำบริการสาธารณะหรือมอบหมายให้เอกชนเข้าจัดทำบริการสาธารณะ แต่เป็นเพียงสัญญาจ้างทำของอย่างหนึ่งซึ่งผู้ผูกคดีต้องลงทุนติดตั้งระบบเกมสลากทั้งหมด โดยผู้ผูกคดีจะเป็นผู้กำหนดจำนวนสลากที่จำหน่ายและการจ่ายเงินรางวัล และผู้ผูกคดีจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจำนวนหนึ่งตามยอดของสลากที่จำหน่ายได้ กรณีจึงมิใช่เป็นการให้สิทธิแก่เอกชนในการออกสลาก หรือแบ่งปันรายได้ กำไร หรือผลประโยชน์ใดๆ ระหว่างผู้ผูกคดีและผู้ผูกคดี และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ผูกคดีได้รับค่าตอบแทนอื่นใดนอกจากค่าจ้างหรือร่วมรับผลกำไรหรือขาดทุนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลากเป็นการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐอันเป็นลักษณะหนึ่งของสัญญาทางปกครอง คงเป็นเพียงสัญญาจ้างทำของตามกฎหมายเอกชน และโดยที่ทฤษฎีเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองมีไว้เพื่อให้บริการสาธารณะของรัฐบรรลุผลและดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อกิจการของผู้ผูกคดีไม่มีลักษณะเป็นบริการสาธารณะหรือการดำเนินกิจการทางปกครอง แม้สัญญาพิพาทจะมีข้อสัญญาในลักษณะดังกล่าวก็ไม่อาจทำให้สัญญาจ้างทำของซึ่งเป็นสัญญาทางแพ่งกลายเป็นสัญญาจัดทำบริการสาธารณะซึ่งเป็นสัญญาทางปกครองไปได้ ข้อสัญญาดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดกรณีที่คู่สัญญาตกลงกันเลิกสัญญาโดยมีเงื่อนไขบังคับก่อนเท่านั้น ทั้งเงื่อนไขดังกล่าวก็เป็นเงื่อนไขที่คู่สัญญาเล็งเห็นได้ตั้งแต่ขณะทำสัญญาแล้ว ข้อสัญญาดังกล่าวจึงตั้งอยู่บนพื้นฐานความสมัครใจของคู่สัญญาและอาจพบได้ในทางแพ่ง เมื่อวัตถุประสงค์แห่งสัญญาเป็นเรื่องก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายแพ่ง สัญญาว่าจ้างบริการระบบเกมสลากจึง

เป็นสัญญาทางแพ่ง มิใช่สัญญาทางปกครอง คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ ศาลยุติธรรม

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือ ศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นเอกชนยื่นฟ้องผู้ถูก ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง โดยกล่าวอ้างว่าผิดสัญญาจ้างบริการระบบเกม สลาก โดยไม่ยอมจำหน่ายสลากและไม่ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มให้บริการ ขอ ให้บังคับผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามสัญญาพร้อมให้ชำระค่าใช้จ่ายและชดใช้ค่าเสียหาย แต่หากไม่อาจบังคับได้ ขอให้เพิกถอนหรือให้เลิกสัญญาและให้ชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมดอกเบี้ย ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีให้การโดยสรุปว่า ไม่ได้ผิดสัญญา แต่มีเหตุขัดข้อง ทั้งจากข้อกฎหมายและนโยบายของรัฐในแต่ละช่วงเวลา ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีที่ ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาครบถ้วนแล้วไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และไม่มีสิทธิ เรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย ดังนั้น คดีนี้จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของ ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีที่เกิดขึ้นจากสัญญาจ้างบริการระบบเกมสลาก กรณีจึงมี ประเด็นต้องพิจารณาว่าสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) บัญญัติให้ศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาท เกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง และมาตรา ๓ บัญญัติให้สัญญาทางปกครองหมายความว่า สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองหรือ เป็นบุคคลซึ่งกระทำการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดทำ บริการสาธารณะ หรือจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงเป็นหน่วยงานทางปกครอง มีภารกิจ
ในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล ดำเนินกิจการโรงพิมพ์ และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
เนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อสัญญาจ้างบริการ
ระบบเกมสลากดังกล่าวมีสาระสำคัญเป็นการจ้างผู้ฟ้องคดีให้ออกแบบจัดหาและติด
ตั้งระบบเกมสลาก เครื่องจำหน่ายสลากและระบบสนับสนุนต่างๆ โดยในสัญญาข้อ
๑๒.๑ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาก่อนครบกำหนดเวลาได้ ในกรณีที่
รัฐบาลมีนโยบายล้มเลิกโครงการหรือมีความจำเป็นต้องล้มเลิกโครงการออกสลาก
พิเศษแบบเลขท้าย ๓ ตัว และ ๒ ตัว โดยผู้ถูกฟ้องคดีจะชดเชยการลงทุนบางส่วนให้
แก่ผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายหรือค่าชดเชยอย่างใดอีก สัญญา
จ้างบริการระบบเกมสลากดังกล่าวที่ให้ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาได้ด้วยเหตุเพียง
ว่ารัฐบาลมีนโยบายล้มเลิกโครงการ จึงเป็นสัญญาที่มีข้อสัญญาให้เอกสิทธิ์แก่ฝ่าย
ปกครองอย่างมากและไม่อาจพบได้ในสัญญาทางแพ่งทั่วไป จึงเป็นสัญญาทาง
ปกครอง ดังนั้นคดีพิพาทระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
สัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลปกครอง

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างบริษัทล็อกซเล่ย์ จีเท็ค เทคโนโลยี จำกัด ผู้ฟ้อง
คดี สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้ถูกฟ้องคดี อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของ
ศาลปกครอง

(ลงชื่อ) ไพโรจน์ วายุภาพ (ลงชื่อ) สุวัฒน์ วรรณะหทัย

(นายไพโรจน์ วายุภาพ) (นายสุวัฒน์ วรรณะหทัย)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลโท สุขสันต์ สิงหเดช (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม

(สุขสันต์ สิงหเดช) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

ส่วนเลขาธิการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เขตอำนาจศาลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. 2542 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (4)